

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1491/2538

บริษัทแอสซิเนเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ร้อง

นายบรรเจิด สนเข็ม

ผู้คัดค้าน

นายสมศักดิ์ พรพัฒนานิคม ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ข้อ 4.1 เป็นการโต้เถียง
ดุลพินิจในการที่ศาลพิจารณาพฤติการณ์การกระทำผิดของผู้คัดค้านประกอบข้อบังคับ
ในการ ทำงานว่า ผู้คัดค้านมีความผิดร้ายแรงเพียงใด จึงเป็นอุทธรณ์ ข้อเท็จจริง
ต้องห้าม คงรับอุทธรณ์เฉพาะข้อ 4.2 ผู้ร้องเห็นว่า อำนาจลงโทษลูกจ้างที่กระทำ
ความผิดเป็นอำนาจของผู้ร้องซึ่งเป็นนายจ้างโดยเฉพาะ และผู้ร้องขออนุญาตให้ศาล
ลงโทษผู้คัดค้านด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือการที่ศาลแรงงานกลางอนุญาตให้ผู้ร้อง
ลงโทษผู้คัดค้านด้วยการ ตักเตือนด้วยวาจา การลดโทษของศาลแรงงานกลาง
เป็นการไม่ชอบ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ข้อ 4.1 ของผู้ร้อง
ไว้พิจารณาต่อไปด้วย หมายเหตุ ผู้คัดค้านได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 25) ผู้ร้อง
ยื่นคำร้องว่านายบรรเจิด สนเข็ม เป็นลูกจ้างของผู้ร้องและเป็นกรรมการลูกจ้าง ไม่
ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เป็นการกระทำผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทำงาน ขอให้ศาลอนุญาตให้ลงโทษนายบรรเจิดโดยตักเตือนเป็นหนังสือ ศาล
แรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษนายบรรเจิด สนเข็ม ผู้คัดค้าน โดยการ

ตักเตือนด้วยวาจา ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์บางข้อดัง
กล่าว (อันดับ 20) ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 23)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 4.1 ของผู้ร้องที่ว่าศาลแรงงานกลางให้
ลงโทษผู้คัดค้านด้วยการตักเตือนด้วยวาจา เป็นการชอบหรือไม่ เป็นอุทธรณ์ในข้อ
กฎหมายจึงให้รับอุทธรณ์ ข้อนี้ของผู้ร้องไว้ดำเนินการต่อไปด้วย

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 4.1 ของผู้ร้องที่ว่าศาลแรงงานกลางให้
ลงโทษผู้คัดค้านด้วยการตักเตือนด้วยวาจา เป็นการชอบหรือไม่ เป็นอุทธรณ์ในข้อ
กฎหมายจึงให้รับอุทธรณ์ ข้อนี้ของผู้ร้องไว้ดำเนินการต่อไปด้วย

(พรชัย สมรรถเวช-สมมาตร พรหมานุกูล-สละ เทศราพรพรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>